

โดยพื้นที่ที่ได้รับประทานบัตรทั้งสี่ฉบับ ตั้งอยู่ในเขตตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งขวาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗๘ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ต่อมา ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ ในท้องที่ตำบลแม่สรวย ตำบลแม่พริก ตำบลศรีถ้อย ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย ตำบลธารทอง ตำบลทรายขาว ตำบลสันกลาง ตำบลป่าหุ่ง ตำบลม่วงคำ ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน ตำบลสันสลี ตำบลเวียง ตำบลบ้านโป่ง ตำบลป่าจั่ว ตำบลหัวฝาย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และตำบลป่าแฝก ตำบลเจริญราษฎร์ ตำบลศรีถ้อย ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ป่าขุนวัง แปลงที่สอง ป่าขุนวัง แปลงที่สาม ป่าขุนวัง แปลงที่หนึ่ง ป่าแม่โป่ง และป่าแม่กวาวฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลทุ่งฮั้ว ตำบลวังเหนือ ตำบลวังใต้ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ และตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง และป่าแม่ต้า ป่าแม่นาเรือ ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ ตำบลท่าจำปี ตำบลบ้านต้า ตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านสาง ตำบลบ้านตุ่น ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยทรัพยากรธรณีจังหวัดเชียงรายมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้กำหนดเขตอุทยานแห่งชาติทับพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีถือประทานบัตรทั้งสี่ฉบับ แต่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ ให้ความเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งกรมทรัพยากรธรณี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กรมป่าไม้ และสำนักงานคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้กรมป่าไม้พิจารณาพื้นที่แหล่งแร่ คำขอประทานบัตรและประทานบัตรตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดส่งให้กรมป่าไม้ เฉพาะพื้นที่ ที่ไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่ต้นน้ำชั้น ๑ ตามผลการจำแนก ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำแล้วเท่านั้น จากนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เห็นชอบผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและพื้นที่ป่าไม้ตามที่กระทรวงเกษตร และสหกรณ์เสนอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงเขตพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายด้วย อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทำเหมืองแร่ตามประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๐/๑๓๕๒๙ และประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๒/๑๓๕๓๑ โดยให้เหตุผลว่า การอนุญาตให้ เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติสิ้นสุดลงแล้ว และได้มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดที่ดินบริเวณดังกล่าวให้เป็นอุทยานแห่งชาติ แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่มีมายื่นคำขออนุญาต ตามมาตรา ๑๖ (๑๓) ประกอบมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตรเหมืองแร่ จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๐/๑๓๕๒๙ ประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๑/๑๓๕๓๐ และประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๒/๑๓๕๓๑ แต่ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการต่ออายุประทานบัตรเหมืองแร่ให้ได้ เนื่องจากพื้นที่



ที่ขออยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ลาวฝั่งขวา และยังไม่ได้กันพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันแนวเขตแหล่งแร่ออกจากเขตป่าอนุรักษ์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่ออายุประทานบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร่ จำนวน ๔ ฉบับ โดยได้รับโอนมาจากบริษัท ศ. ซึ่งบริษัท ศ. ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้เป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น แต่เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ที่ดินบริเวณที่ได้รับประทานบัตรทั้งสี่ฉบับเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเต็มทั้งแปลง การเข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ภายในเขตพื้นที่ดังกล่าวจากเดิมซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงต้องเปลี่ยนไปอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติแทน ดังนั้น แม้อายุตามประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ฉบับจะยังไม่สิ้นสุดลงในวันที่มีการประกาศพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นอุทยานแห่งชาติ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้าไปดำเนินการกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติได้นั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน โดยการยื่นคำขอตามมาตรา ๑๖ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ และอธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้นมิอำนาจอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าดำเนินการตามบทบัญญัติข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเข้าไปดำเนินการกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติตามอาชญาบัตรหรือประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีซึ่งยังไม่สิ้นอายุลงในขณะนั้นได้

^{๒๔} พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอำนาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจะอนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้

(๒) การเข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปีโดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่า และไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้ สำหรับแร่ ดินขาว หรือหินแล้วแต่กรณี

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การที่พื้นที่ผูกขาดสำรวจแร่ตามอาชญาบัตรและทำเหมืองแร่ตามประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ถูกประกาศเขตพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมาย มิใช่พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติมที่กรมป่าไม้จะต้องกันพื้นที่ออกให้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ แต่อย่างใด อีกทั้งการที่จะกันพื้นที่ประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดังกล่าวหรือไม่ มิได้มีผลกระทบต่อนิติกรรมตามประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีที่มีอยู่แล้วในขณะนั้น ผู้ฟ้องคดียังคงมีสิทธิอยู่เช่นเดิมตามมาตรา ๓๐^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ แม้ว่าสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดเชียงรายจะประสานงานและติดตามเรื่องที่จะขอให้กรมป่าไม้กันพื้นที่ประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับประทานบัตรทั้งสองฉบับอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการกันพื้นที่ออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และจะต้องมีการกันพื้นที่ประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงจะขอต่ออายุประทานบัตรหรือเข้าดำเนินกิจการเหมืองแร่ได้ตามเดิมก็ตาม แต่การดำเนินการดังกล่าวก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ประกอบการทำเหมืองแร่ที่จะนำมากล่าวอ้างเพื่อไม่ต้องดำเนินการยื่นคำขออนุญาตตามมาตรา ๑๖ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ดังนั้น การที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ดำเนินการกันพื้นที่ประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๘/๒๕๕๙)

การที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะอนุญาตให้เอกชนจัดทำโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตน ต้องให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล คำชี้แจง และแสดงความคิดเห็น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เสียก่อน

เมื่อการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการจัดทำโครงการปรากฏว่า มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเพียง ๒๑๖ ราย

^{๒๕} พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๓๒

มาตรา ๓๐ โอนอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๖ ใช้บังคับให้คงใช้ต่อไป เพียงเท่ากำหนดอายุของใบอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือสัมปทานนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือสัมปทานดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ (๑๓) ก่อน



จากประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๔,๘๐๐ ราย กรณีย่อมเห็นได้ว่าเป็นสัดส่วนที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ ประกอบกับแบบสอบถามความเห็นของประชาชนมีลักษณะปิด โดยมีคำตอบให้เลือกเพียง เห็นด้วยมาก เห็นด้วย และเห็นด้วยน้อยเท่านั้น ไม่มีตัวเลือกคำตอบว่า ไม่เห็นด้วย กรณีย่อมถือไม่ได้ว่ามีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างรอบด้านแล้ว ดังนั้น การที่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติไม่อนุญาตให้ดำเนินโครงการด้วยเหตุผลว่า การจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งหลังซึ่งมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้ก่อสร้างโรงงานตามโครงการดังกล่าว จึงย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลประกอบการพิจารณาแล้ว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทเอกชนมีโครงการผลิตชิ้นไม้สับและแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ โดยการแปรรูปไม้ท่อน ต้นกระดาง ให้เป็นชิ้นไม้สับเพื่อขายภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ พร้อมทั้งแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงให้กับโครงการรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า ในพื้นที่บ้านโคกกะเทียม หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งข้อมูลโครงการดังกล่าว และได้เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นชุมชนในโครงการดังกล่าว รวมทั้งได้ปิดประกาศกำหนดการประชุมและติดตั้งป้ายขนาดใหญ่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบ ทั้งนี้ ปรากฏว่ามีประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น ๒๑๖ ราย จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๘๐ ราย โดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและมาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อมของโครงการ ผลปรากฏว่า เห็นด้วยมาก จำนวน ๑๒๕ ราย เห็นด้วย จำนวน ๕๕ ราย และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ซึ่งคำนวณเป็นร้อยละได้ว่า เห็นด้วยร้อยละ ๖๙ และไม่เห็นด้วยร้อยละ ๓๑ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีและบริษัท ศ. ได้มีหนังสือแจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและขออนุญาตดำเนินการตามโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจัดให้มีการชี้แจงต่อชุมชน โดยเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วม ที่ประชุมได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสัดส่วนของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องจากประชากรของตำบลโคกกะเทียมมีจำนวนกว่า ๔,๘๐๐ คน แต่มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นที่จัดโดยผู้ฟ้องคดีเพียง ๒๑๖ ราย และมีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง ๑๘๐ ราย อันอาจเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ที่มีได้เข้าร่วมรับฟัง

ความคิดเห็น ที่ประชุมจึงมีมติไม่ยินยอมให้ก่อสร้างโรงงานตามโครงการดังกล่าว ต่อมา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเกาะเทียมได้ประชุมพิจารณาเรื่องการขออนุญาตดำเนินโครงการของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติเอกฉันท์ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินโครงการผลิตชิ้นไม้สับและแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ และมีหนังสือแจ้งมติข้างต้นให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งตามมติดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีมีแผนงานในการจัดทำโครงการผลิตชิ้นไม้สับและแปรรูปวัสดุเพื่อขายภายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศในพื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด โดยโครงการดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการใช้ที่ดินไม่เป็นไปตามที่ระบุการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังเมืองรวมของพื้นที่ตำบลโคกเกาะเทียม ที่กำหนดเป็นพื้นที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่รอบข้างโครงการเป็นพื้นที่ทำนาข้าวและประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก เมื่อโครงการที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตดำเนินการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ก่อนการอนุญาตผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลคำชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๕๗^{๒๖} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในเขตพื้นที่ตามมาตรา ๖๗ (๗)^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และโครงการที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^{๒๖} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ

^{๒๗} พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๑. คุ้มครอง

๒. ดูแล

(๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. บำรุงรักษา

๔. รักษา



เพื่อดำเนินการเป็นโครงการที่อาจมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย หรือวิถีชีวิตในชุมชน และเกี่ยวข้องกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ก่อนเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้จัดให้มีการประชุมผู้นำชุมชนโดยเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังคำชี้แจงการจัดทำโครงการ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชนที่สนใจ และได้เชิญตัวแทนจากผู้ฟ้องคดีและตัวแทนจากบริษัท ศ. เข้าร่วมประชุม ในการประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการตั้งโรงงานในพื้นที่ในหลายประเด็น ซึ่งที่ประชุมได้มีการลงมติไม่เห็นชอบให้ก่อสร้างโรงงาน จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อดีข้อเสียเกี่ยวกับโครงการผลิตชิ้นไม้สับและแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของผู้ฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว และแม้ว่าต่อมา ผู้ฟ้องคดีจะได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๕ โดยมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ๒๑๖ ราย แต่จะเห็นได้ว่า จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นมีสัดส่วนที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนประชาชนที่มีอยู่ในตำบลโคกกะเทียม หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๙ ซึ่งมีประมาณ ๔,๘๐๐ คน อีกทั้ง แบบสอบถามของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะปิด โดยคำถามที่ถามความเห็นของประชาชนมีคำตอบให้เลือกเพียง เห็นด้วยมาก เห็นด้วย และเห็นด้วยน้อยเท่านั้น ไม่มีตัวเลือกคำตอบว่าไม่เห็นด้วย กรณีจึงถือไม่ได้ว่าได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนซึ่งเป็นผู้อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการของผู้ฟ้องคดีอย่างรอบด้านแล้ว จากข้อเท็จจริงดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่อนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างโรงงาน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม ในเวลาต่อมาจึงเป็นไปตามมติที่ประชุมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจ มติดังกล่าวย่อมเป็นการแสดงความเห็นอันเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลประกอบการพิจารณาแล้ว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินโครงการดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีและบริษัท ศ. จะทำหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขออนุญาตดำเนินโครงการแยกกัน โดยผู้ฟ้องคดีขออนุญาตดำเนินโครงการผลิตชิ้นไม้สับและแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่วนบริษัท ศ. ขออนุญาตดำเนินโครงการรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า แต่โครงการทั้งสองมีความต่อเนื่องกัน รวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านตำบลโคกกะเทียมในคราวเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาโครงการทั้งสองไปในคราวเดียวกันจึงชอบแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๕/๒๕๕๙)

ข้อ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูตทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดูตทรายว่าให้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ใน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านวิชาการ เช่น ความเสียหายแก่สภาพตลิ่งสภาพธรรมชาติของลำน้ำ (๒) ด้านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) แม่น้ำลำคลองแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ ดังนั้น แม้จะปรากฏข้อสรุปทางด้านวิชาการที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการออกใบอนุญาตให้ดูตทราย แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตดูตทรายว่า การออกใบอนุญาตให้ดูตทรายแก่ผู้ยื่นคำขอมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหา ด้านการปกครองตามมา กรณีถือเป็นเหตุผลที่เพียงพอที่ผู้มีอำนาจพิจารณาจะไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอประกอบกิจการดูตทรายได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตดูตทรายในบริเวณบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตทราย (กพด.) ได้มอบอำนาจการพิจารณาอนุญาตให้ดูตทรายแก่คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตทรายประจำจังหวัดยโสธร ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ แล้วมีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดูตทรายในบริเวณดังกล่าว แต่ก่อนที่จังหวัดยโสธรจะดำเนินการออกใบอนุญาตดูตทรายตามแบบ ท.ด.๖๙ ก. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและจัดการประชาคมราษฎร จนกระทั่งคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตทรายประจำจังหวัดฯ ได้พิจารณาทบทวนมติดังกล่าวอีกสองครั้ง จนในที่สุดคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตทรายประจำจังหวัดฯ ได้มีมติให้แก้ไขมติจากอนุญาตเป็นไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดูตทราย โดยระบุเหตุผลว่า ในการประชาคมราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดูตทรายไม่มีหมู่บ้านใดให้ความเห็นชอบ โดยจำนวนราษฎรที่ไม่เห็นชอบมีจำนวนมากกว่า และในการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลค้อเหนือก็มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการดูตทรายในพื้นที่ตำบลค้อเหนือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งผลการไม่อนุญาตดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ได้มีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน



คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดูตรวจ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การออกใบอนุญาตให้ดูตรวจเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้คำสั่งทางปกครองมีผลใช้บังคับต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูตรวจ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ ผู้ขออนุญาตดูตรวจจะดำเนินการดูตรวจได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และข้อ ๑๗ ของระเบียบดังกล่าว กำหนดว่าเมื่อจังหวัดได้รับแจ้งมติ กพด. แล้ว ก่อนที่จังหวัดจะออกใบอนุญาตให้ตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าครบถ้วนแล้ว ให้จังหวัดออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จังหวัดได้รับแจ้งมติ กพด. ซึ่งในกรณีนี้ กพด. ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตรวจประจำจังหวัดฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ดูตรวจ ดังนั้น ในการออกใบอนุญาตดูตรวจให้แก่ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตรวจประจำจังหวัดฯ จะต้องมิตินุญาตให้ดูตรวจ และต้องแจ้งมติดังกล่าวให้จังหวัดยโสธรทราบเพื่อดำเนินการออกใบอนุญาตต่อไป ด้วยเหตุนี้ มติของคณะกรรมการพิจารณาให้ดูตรวจประจำจังหวัดฯ จึงเป็นเพียงขั้นตอนก่อนที่จังหวัดยโสธรจะออกใบอนุญาตดูตรวจให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อจังหวัดยโสธรรยังไม่ได้ออกใบอนุญาตและแจ้งการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ การมีมติของคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตรวจประจำจังหวัดฯ จึงเป็นเพียงขั้นตอนของการพิจารณาทางปกครอง ไม่มีผลใช้บังคับต่อผู้ฟ้องคดี เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองย่อมมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตรวจประจำจังหวัดฯ มีมติให้แก่ขมดีเดิมจากอนุญาตเป็นไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดูตรวจ จึงสามารถกระทำได้

ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูตรวจ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดูตรวจให้คำนึงถึง (๑) ในด้านวิชาการ เช่น ความเสียหายแก่สภาพตลิ่ง สภาพธรรมชาติของลำน้ำ (๒) ในด้านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) แม่น้ำลำคลองแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูตรวจประจำจังหวัดฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตรายใดประกอบกิจการดูดทรายได้นั้น จะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ของระเบียบดังกล่าว ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสามด้านรวมกันก็ได้ ซึ่งในเรื่องนี้แม้ในด้านวิชาการคณะทำงานที่จังหวัดยโสธรแต่งตั้งไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จะมีข้อสรุปด้านวิชาการในทำนองสนับสนุนการออกใบอนุญาตตามคำขอของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่จากการตรวจสอบพื้นที่จริงของอำเภอเมืองยโสธรปรากฏข้อเท็จจริงตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ที่ ยส ๐๑๑๗/๓๗๙๑ เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีการอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ดูดทราย ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ความว่า ตามแนวเขตตลิ่งบริเวณที่ขออนุญาตมีพุ่มไม้ยาวตลอดริมฝั่ง ถัดขึ้นไปเป็นที่นาของราษฎรหากมีการพังทลายของตลิ่งย่อมส่งผลกระทบต่อที่นาด้วย และบริเวณนั้นเป็นที่นาของราษฎรที่มาจากหลายหมู่บ้านของอำเภอเมืองยโสธร และอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ลำเลียงทรายทางน้ำโดยเรือลากจูงมาขึ้นท่าซึ่งเป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะทางยาวตามลำน้ำหลายกิโลเมตร การลากจูงจึงทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดกระแทกตลิ่งและกระชังปลาของราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงตามแนวลำน้ำจำนวนกว่า ๒๐ ราย จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ลำเลียงทรายบรรทุกใส่รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านวัดพระธาตุเก่า ซึ่งในอดีตผู้ฟ้องคดีเคยได้รับอนุญาตให้ดูดทรายในบริเวณนี้มาแล้ว และเคยทำให้ถนนลูกรังเป็นหลุม เป็นบ่อ กำแพงวัดพระธาตุเก่าเอียงชำรุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคือเหนือได้ปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนคอนกรีต จึงไม่สามารถรับน้ำหนักรถยนต์บรรทุกทรายที่อู่น้ำเกิน ๒๕ ตันได้ ซึ่งการขนส่งทรายโดยทางรถยนต์บรรทุกจะผ่านหมู่บ้าน สาธารณสถาน และวัด โดยรถยนต์บรรทุกทรายที่อู่น้ำจะมีน้ำหนักมากจนพื้นดินตลอดจนแนวการวิ่งของรถสั่นสะเทือน ทำความเสียหายต่อผิวถนน และอาจทำให้กำแพงวัดพระธาตุเก่าที่ตั้งอยู่ติดถนนได้รับความเสียหายได้ ประกอบกับราษฎรในพื้นที่ที่อาจได้รับความเสียหายไม่เชื่อมั่นในตัวผู้ฟ้องคดีในการรับผิดชอบต่อส่วนรวมเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะผู้ฟ้องคดีเคยได้รับอนุญาตให้ดูดทรายแล้วทำความเสียหายให้แก่ราษฎรแล้วไม่รับผิดชอบ จนกระทั่งมีการฟ้องร้องกันอันเป็นปัญหาด้านการปกครองตามนัยข้อ ๑๘ (๒) ของระเบียบดังกล่าว แม้ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเพียงด้านเดียวก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่จังหวัดยโสธรโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการดูดทรายนี้ได้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถกำหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาตให้ดูดทรายได้ เห็นว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะกำหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาตให้ดูดทรายก็ไม่ทำให้การดูดทรายของผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๘ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดูดทรายและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๓๒/๒๕๕๙)



๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การควบคุมมลพิษ

๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ

การออกใบอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอำนาจ ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจของเจ้าหน้าที่ชอบที่จะเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวนั้นได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งข้อเท็จจริงตามกรณีนี้ปรากฏว่า การมีคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่เกิดจากการยื่นคำขออนุญาต โดยการให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ ผู้รับใบอนุญาตจึงไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๕๑ วรรคสาม (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับการเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว เป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับธรณีสัณฐานอันเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ อีกทั้งเป็นกรณีมีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เหินช้าไป จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงไม่จำเป็นต้องให้โอกาสผู้รับใบอนุญาตในการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้อง (แบบ ท. ๒๘) ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ต่อหัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๕ สาขาพังงา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง (๑) สะพานท่าเทียบเรือประเภทมารีน่า ยาว ๘๕ เมตร ขนาดต่ำกว่า ๒๐ ตันกรอส (๒) วางทุ่นลอยเทียบเรือบริเวณสะพานท่าเทียบเรือประเภทมารีน่า (๓) เชื้อนกกันคลื่น และ (๔) ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน บริเวณชายหาดอ่าวคลองสนหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยผู้ฟ้องคดีได้แจ้งบริษัท อ. ศึกษาผลกระทบของโครงการ

ต่อสิ่งแวดลอม พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขแล้ว ต่อมา คณะทำงานตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมลำลำนน้ำจังหวัดพังงาตามคำสั่งจังหวัดพังงา ได้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี และออกตรวจพื้นที่ที่ขออนุญาตแล้วเห็นควรอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงลำลำนน้ำดังกล่าว และส่งเรื่องให้สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๕ สาขาพังงา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงออกใบอนุญาตเลขที่ ๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีวางทุ่นลอย โป๊ะเทียบเรือ ขนาดต่ำกว่า ๒๐ ตันกรอส ใบอนุญาตเลขที่ ๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีสร้างสะพานท่าเทียบเรือ ค.ส.ล. ขนาดต่ำกว่า ๒๐ ตันกรอส และใบอนุญาตเลขที่ ๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน (ขุดลอกทรายเพื่อการเดินเรือ) ส่วนเชื่อมกันคลื่นแบบหินทิ้ง คณะทำงานฯ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อผู้ฟ้องคดีจัดส่งผลการศึกษาและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเขื่อนกันคลื่นแบบหินทิ้งต่อคณะทำงานแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ออกใบอนุญาตเลขที่ ๑๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีสร้างเขื่อนกันคลื่นแบบหินทิ้ง แต่เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้อธิบดีกรมเจ้าท่า (อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แจ้งให้สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๕ สาขาพังงา เพิกถอนใบอนุญาตทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงลำลำนน้ำทั้งสี่ฉบับของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ปลัดกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสิ่งล่วงลำลำนน้ำ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันคืนใบอนุญาตทั้งสี่ฉบับให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การอนุญาตให้วางทุ่นหรือเครื่องสำหรับผูกจอดเรือในน่านน้ำ ตามมาตรา ๑๑๓^{๒๘} แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะ “เจ้าท่า” ตามมาตรา ๓^{๒๙} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้มอบอำนาจให้

^{๒๘} พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

มาตรา ๑๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใดมีหรือวางทุ่นหรือเครื่องสำหรับผูกจอดเรือในน่านน้ำ แม่น้ำหรือท่าเลทอดสมจอดเรือใด ๆ เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ และโดยต้องถือและกระทำตามข้อบังคับกำกับอนุญาต และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามซึ่งเจ้าท่า หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่นั้นจะกำหนด แต่บัญญัติที่ว่านี้ไม่ใช่ตลอดถึงทุ่นและเครื่องหมายหรือเครื่องผูกจอดเรือของกระทรวงทหารเรือ ซึ่งจอดไว้ชั่วคราวในลำน้ำสำหรับการตรวจเชอร์เวย์ท่าแผนี่

^{๒๙} พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้พิจารณาอนุญาตภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตามคำสั่งกรมเจ้าท่าที่ ๖๙๔/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๕ เรื่อง มอบหมายมอบอำนาจให้ข้าราชการในสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ส่วนการอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินตามมาตรา ๑๒๐^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะ “เจ้าท่า” ได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามคำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ ๔๙๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย สำหรับการอนุญาตให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือตามมาตรา ๑๑๗^{๓๑} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะ “เจ้าท่า” ได้มอบอำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาออกใบอนุญาตให้สร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๒๐ ตันกรอส ตามคำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ ๔๒๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานการขนส่งทางน้ำ และหัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำสาขา ในการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ซึ่งเมื่อพิจารณาคำขอทั้งสี่ฉบับของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับแผนผังสังเขปแสดงสิ่งที่ยื่นขออนุญาตทั้งสี่ฉบับรวมกันแล้ว จะเห็นได้ว่า ทุ่นลอย เป็นโป๊ะเทียบเรือที่มีลักษณะเป็นสะพานปรับระดับรูปตัวแอล (L) ต่อเชื่อมกับท่าเทียบเรือ มีความยาวถึงบริเวณแนวเชื่อมกันคลื่น พร้อมกับมีการขออนุญาตขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินให้เรือที่จะเข้าท่าเทียบเรือสามารถนำเรือ

“เจ้าท่า” หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีมอบหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๐-๓๑} พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือลำน้ำ ในน้ำ และใต้ลำน้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า

หลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยกฎกระทรวงดังกล่าวจะต้องระบุลักษณะของอาคารและสิ่งล่วงล้ำที่ขออนุญาตไว้ให้ชัดเจนพร้อมทั้งระยะเวลาที่จะต้องพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จด้วย

เมื่อผู้ขออนุญาตยื่นคำขอถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและลักษณะที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงตามวรรคสองแล้ว เจ้าท่าต้องอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

มาตรา ๑๒๐ ให้เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแล รักษาและขุดลอกร่องน้ำ ทางเรือเดิน แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ำไทย

ห้ามมิให้ผู้ใดขุดลอก แกะไข หรือทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำ ทางเรือเดิน แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในน่านน้ำไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท และให้เจ้าท่าสั่งให้หยุดการกระทำดังกล่าว

เข้าเทียบท่าเรือได้ ทั้งยังปรากฏตามคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีว่า การขอใบอนุญาตทั้งสี่ฉบับดังกล่าว เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือประเภทมารีน่า แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะก่อสร้างท่าเทียบเรือประเภทมารีน่าอันเป็นโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งมีใช้ลักษณะของอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่จะพึงอนุญาตได้ตามข้อ ๔^{๓๒} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓

^{๓๒} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ข้อ ๔ ลักษณะของอาคารและการล่วงล้ำลำน้ำที่พึงอนุญาตได้ มีดังต่อไปนี้

(๑) ท่าเทียบเรือ

- ก. ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ทำให้เกิดทิศทางกระแสน้ำเปลี่ยนแปลงมีช่องโปร่ง
- ข. พื้นท่าเทียบเรือในแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต้องไม่มีลักษณะเป็นแผ่นคอนกรีตปิดทึบตลอดให้มีช่องว่างเพื่อให้แสงแดดส่องผ่านถึงพื้นน้ำได้ทำได้ และไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นใดบนพื้นท่าเทียบเรือ นอกจากสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นอันเป็นส่วนประกอบของท่าเทียบเรือนั้น
- ค. ปลายสุดของท่าเทียบเรือต้องไม่เกินแนวลำน้ำลึกหน้าท่าเมื่อน้ำลงต่ำสุด ลึกกว่าอัตรากินน้ำลึกเต็มที่ของเรือที่เข้าเทียบท่าตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของความกว้างของแม่น้ำ
- ง. ต้องสร้างตามแนวเขตที่ดินที่ผู้ขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเป็นแนวตรงยื่นจากฝั่ง
- จ. ท่าเทียบเรือที่ผ่านชายหาดต้องไม่ปิดกั้นการที่ประชาชนจะใช้สอย หรือเดินผ่านชายหาด

(๒) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ

- ก. สะพานปรับระดับต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับโป๊ะเทียบเรือ มีราวลูกกรงที่แข็งแรงทั้งสองด้าน และความลาดชันของสะพานต้องไม่มากกว่า ๑.๒ เมื่อน้ำลงต่ำสุด
- ข. โป๊ะเทียบเรือต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน และมีความปลอดภัยมีอัตราการลอยตัวสูงโดยเมื่อรับน้ำหนักสูงสุดแล้วพื้นของโป๊ะเทียบเรือต้องอยู่สูงจากระดับน้ำไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร และมีราวลูกกรงที่แข็งแรงทุกด้าน ยกเว้นด้านที่เรือเทียบและส่วนที่ต่อกับสะพานปรับระดับ

(๓) สะพานข้ามแม่น้ำหรือสะพานข้ามคลอง

- ก. ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ทำให้เกิดทิศทางกระแสน้ำเปลี่ยนแปลง
- ข. ต้องมีความสูงและความกว้างของช่องลอดใต้สะพานตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๔) ท่อหรือสายเคเบิล

- ก. การวางท่อหรือสายเคเบิลผ่านชายหาดของทะเลหรือชายตลิ่ง ต้องฝังท่อหรือสายเคเบิลใต้พื้นดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร โดยมีให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของท่อหรือสายเคเบิลพ่นขึ้นมาเหนือพื้นดิน
- ข. การปักเสาไฟฟ้าพาดสายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และการปักเสา วางท่อน้ำประปาหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้ปักเสาให้ชิดแนวขอบฝั่งมากที่สุด เพื่อมิให้เกิดขวางทางเดินเรือ

(๕) เชือกกันน้ำเซาะ

- ก. ต้องมีรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่องานน้ำ ตลิ่ง และบริเวณข้างเคียง
- ข. ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและอยู่ในแนวฝั่งเดิมมากที่สุด หากมีส่วนที่ยื่นเข้าไปในน้ำให้มีเฉพาะส่วนที่จำเป็น
- ค. ความลาดชันของเชือกกันน้ำเซาะไม่เกิน ๑:๓ โดยแนวสันเชือกด้านบนต้องอยู่ที่แนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน สำหรับบริเวณลำน้ำที่แคบหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ เชือกต้องมีลักษณะตั้งตรงและไม่มีความลาดชันยื่นออกมา

(๖) คานเรือ

แนวรางรองรับเรือต้องยาวยื่นจากฝั่งเพียงพอที่จะชักลากเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่คานเรือนั้นจะสามารถรับซ่อมทำได้ในเวลาน้ำลงต่ำสุด



(พ.ศ. ๒๕๓๗)๙ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยแยกยื่นคำร้อง ส่วนของการขออนุญาตออกเป็น ๔ ฉบับ จึงถือได้ว่าเป็นการยื่นคำขออนุญาตโดยให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ และไม่ใช้คำขอที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการพิจารณาออกใบอนุญาตได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงชอบที่จะส่งคำขอดังกล่าวไปให้กรมเจ้าท่า (กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เดิม) เป็นผู้พิจารณาตามคำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ ๔๒๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งล่องลำลำนํ้า ประกอบกับคำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ ๒๓๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๖ และคำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ ๔๗๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาลั่นกรอง การปลูกสร้างสิ่งล่องลำลำนํ้า โดยกำหนดให้มีอำนาจในการพิจารณาและวางหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างและซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่องลำลำนํ้า พิจารณาลั่นกรอง ให้ข้อเสนอในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่องลำลำนํ้าว่า สมควรอนุญาตให้ดำเนินการได้หรือไม่ แล้วนำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณาสั่งการ ตามข้อ ๕^{๓๓} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)๙ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้พิจารณาคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีแล้วออกใบอนุญาตทั้งสี่ฉบับให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการส่ง คำร้องขอทำสิ่งล่องลำลำนํ้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ฉบับไปให้กรมเจ้าท่า (กรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชยนาวี เดิม) พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย นอกจากนี้ ยังปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอทำสิ่งล่องลำลำนํ้าตามใบอนุญาตทั้งสี่ฉบับ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ อันเป็นเวลาภายหลังจากที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับธรณีพิบัติ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๕^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

(๗) โรงสูบน้ำ

ก. โรงที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ต้องอยู่บนฝั่งหรืออยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุด

ข. การต่อท่อสูบน้ำ เมื่อต่อเชื่อมกับเครื่องสูบน้ำแล้วต้องวางขนานกับแนวเสาของโรงสูบน้ำจนถึงพื้นดิน แล้วจึงวางนอนไปตามแนวพื้นดินใต้น้ำ และปลายท่อต้องอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

^{๓๓} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

ข้อ ๕ เจ้าท่าอาจอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่องลำลำนํ้าแม่น้ำที่ไม่มีลักษณะตามข้อกำหนดในข้อ ๔ เป็นการเฉพาะรายได้ และเมื่อเจ้าท่าได้อนุญาตแล้วให้ประกาศลักษณะของอาคารหรือลักษณะของการล่องลำลำนํ้าแม่น้ำ ในราชกิจจานุเบกษา และให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตต่อไปได้

^{๓๔} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๕ ในพื้นที่ใดที่ได้มีการกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมือง เฉพาะเขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไว้แล้ว แต่ปรากฏว่ามีสภาพปัญหา



และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผลใช้บังคับแล้ว โดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว บัญญัติว่า ห้ามกระทำการใด ๆ ในพื้นที่จากแนวชายฝั่งทะเลโดยรอบเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาออกไปในทะเล เป็นระยะ ๓,๐๐๐ เมตร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกใบอนุญาตที่พิพาททั้งสี่ฉบับให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอำนาจ ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งยังขัดต่อประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้น การออกใบอนุญาตทั้งสี่ฉบับจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อการออกใบอนุญาตทั้งสี่ฉบับไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่จึงมีอำนาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสี่ฉบับนี้ได้ตามมาตรา ๕๐^{๓๕} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และกรณีดังกล่าวเป็นการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์ในลักษณะอื่นที่มีใช้การให้เงินให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ตามมาตรา ๕๒^{๓๖} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสี่ฉบับภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งนั้นตามมาตรา ๔๙^{๓๗} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และเนื่องจากการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอำนาจตามกฎหมายหรือไม่สามารถที่จะทำการแก้ไขปัญหานั้นได้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าดำเนินการเพื่อใช้มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามมาตรา ๔๔ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นได้

เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและกำหนดระยะเวลาที่ใช้มาตรการคุ้มครองดังกล่าวในพื้นที่นั้น

การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสองให้กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยทำเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา

^{๓๕-๓๗} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๙ เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการกำหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คำสั่งทางปกครองจะทำได้ขึ้นเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๕๐ คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้ แต่ถ้าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับการเพิกถอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒

มาตรา ๕๒ คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้ และให้นาคความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลมแต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น

ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับหากคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน



ยื่นคำขออนุญาตโดยการให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๕๑ วรรคสาม (๒)^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และการเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสี่ฉบับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวยังเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับธรณีพิบัติ อันเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังมิได้เข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสี่ฉบับจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคสาม (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และเนื่องจากเป็นกรณีมีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่จำเป็นต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีในการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑)^{๓๙} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๐/๒๕๕๙)

๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๓๘-๓๙} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับคำสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ผู้ยื่นคำขอข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ

ฯลฯ

ฯลฯ

๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. ความรับผิดในค่าเสียหายหรือค่าทดแทนของรัฐ

๔.๑ ความรับผิดในค่าเสียหายจากการไม่ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษการปนเปื้อนของสารตะกั่วในแหล่งน้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๒ ความรับผิดในค่าเสียหายจากการระบายน้ำเสียลงสู่ลำคลอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๓ ความรับผิดในค่าเสียหายจากการปล่อยก๊าซพิษออกสู่บรรยากาศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๓

คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. กรณีเกี่ยวกับอาหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. กรณีเกี่ยวกับยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. กรณีเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

การประกอบธุรกิจขายตรงมีวัตถุประสงค์หลักในการทำการตลาดเพื่อกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโดยการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภค หรือสถานที่อื่นที่มีใช้สถานที่ประกอบการค้าของผู้ประกอบธุรกิจด้วยวิธีการผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระ โดยผู้ประกอบธุรกิจพึงต้องจัดทำเอกสารการซื้อขายให้แก่ผู้จำหน่ายอิสระเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจมีการทำการตลาดเพื่อกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค และมีการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักให้แก่ผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงโดยคำนวณจากการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค นอกจากเป็นหลักฐานสำหรับผู้บริโภคที่จะได้รับรู้ถึงสิทธิเลิกสัญญาตามกฎหมาย ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถแสดงเอกสารการซื้อขายต่อคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงได้ กรณีย่อมพึงได้ว่าการประกอบธุรกิจดังกล่าวมิได้เป็นการทำการตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยผ่านผู้จำหน่ายอิสระ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจขายตรง การที่นายทะเบียนอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอจัดกิจกรรมตามแผนส่งเสริมการขาย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓ ปี แผน SDFS มีรายละเอียด ดังนี้ (๑) สมัครเข้าร่วมโครงการชำระค่าสมัคร ๒๐๐ บาท (๒) ซื้อสินค้าเป็นเงินจำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท (๓) ภายใน ๑ ปี นับจากวันสมัคร หากหาสมาชิกมาซื้อสินค้าของผู้ฟ้องคดี คนละ ๑๘,๐๐๐ บาท จะได้รับผลประโยชน์ ดังนี้ หากสมาชิกซื้อสินค้าชั้นที่ ๑-๓ รวมกันได้ ๑๗ คน จะได้รับรถมอเตอร์ไซด์ หรือเงินปันผล ๕๐,๐๐๐ บาท และค่าแนะนำสมาชิกคนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมโบนัส ๖๗,๐๐๐ บาท หากสมาชิกซื้อสินค้าชั้นที่ ๑-๓ รวมกันได้ ๔๔ คน จะได้รับรถยนต์ HONDA CITY / TOYOTA VIOS หรือเงินปันผล ๕๐๐,๐๐๐ บาท และค่าแนะนำสมาชิกคนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมโบนัส ๕๔๘,๐๐๐ บาท หากสมาชิกซื้อสินค้าชั้นที่ ๑-๓ รวมกันได้ ๑๙๐ คน จะได้รับรถยนต์ HONDA CRV / TOYOTA CAMRY หรือเงินปันผล ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท และค่าแนะนำสมาชิกคนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมโบนัส ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท และหากสมาชิกซื้อสินค้าชั้นที่ ๑-๓ รวมกันได้ ๓๙๐ คน จะได้รับรถยนต์ BENZ C ๑๘๐ หรือเงินปันผล ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท และค่าแนะนำสมาชิกคนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมโบนัส ๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับการสอบถามจากผู้บริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีจึงได้มีการตรวจสอบและได้มีหนังสือเชิญผู้ฟ้องคดีมาชี้แจงต่อคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อีกหลายครั้ง จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ประสงค์จะทำธุรกิจให้เป็นไปตามนิยามคำว่า “ขายตรง” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ การดำเนินกิจการของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เข้าลักษณะที่เป็นการประกอบธุรกิจตามกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งคำสั่งนายทะเบียนที่ ๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ยืนตามคำสั่งของนายทะเบียน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนตามคำสั่งที่ ๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และที่ ๔ ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับการสอบถามจากผู้บริโภคเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของผู้ฟ้องคดีและได้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า แผนการส่งเสริมการขายพิเศษของผู้ฟ้องคดีน่าจะเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงฯ มาตรา ๑๙^๑ และมาตรา ๒๑ (๒) (๓) และ (๔)^๒ จึงมีหนังสือเชิญให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว ตามที่ปรากฏในหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๒/๑๒๖๑๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๗/๗๔๔๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๗/๑๑๑๑๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ ตามลำดับ โดยหนังสือเชิญดังกล่าวมีเนื้อหาเพียงพอที่ผู้ฟ้องคดีสามารถเข้าใจได้ว่า แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษของผู้ฟ้องคดีน่าจะมีลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจโดยมีข้อตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายซึ่งคำนวณจากผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีการจ่ายผลตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรา ๒๑ (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กล่าวคือ การจ่ายผลตอบแทนของผู้ฟ้องคดีมิได้มีลักษณะเป็นผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักของผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้าง ขึ้นอยู่กับการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค รวมไปถึงการซื้อเพื่อการใช้หรือบริโภคเอง อีกทั้งมีลักษณะที่เป็นการบังคับให้ผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้า และเป็นการชักจูงให้ผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้าปริมาณมากเกินไปอย่างไม่สมเหตุผล หนังสือเชิญให้ผู้ฟ้องคดีไปชี้แจงกรณีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษดังกล่าวจึงมีเนื้อหาชัดเจนเพียงพอที่ผู้ฟ้องคดีสามารถเข้าใจและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานได้ ทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดี

^{๑-๒} พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง โดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวซึ่งคำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น

มาตรา ๒๑ ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของตนที่ได้ยื่นต่อนายทะเบียนตามมาตรา ๓๘

แผนการจ่ายผลตอบแทนต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

๑.๒

๑.๒

(๒) ผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักของผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างขึ้นอยู่กับการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค รวมไปถึงการซื้อเพื่อการใช้หรือบริโภคเอง

(๓) ต้องไม่บังคับให้ผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้า

(๔) ต้องไม่ชักจูงให้ผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้าในปริมาณมากเกินไปอย่างไม่สมเหตุผล

๑.๒

๑.๒

